

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3312/2536

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศิริวัฒน์
เชียงใหม่

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค . บริการ ขนส่ง กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66, มาตรา 822

จำเลยที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรตลอดมาและไม่มี
หุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 ให้
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อส่งจ่ายเช็คของจำเลยที่ 1 ในการดำเนินการของจำเลยที่ 1 ได้
การที่จำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ร่วมกันแสดงออกต่อโจทก์และบุคคลทั่วไปว่าได้ร่วม
กันประกอบกิจการค้าปุ๋ย ถือว่าจำเลยทั้ง 3 ได้ร่วมกันประกอบกิจการ เมื่อจำเลยที่ 3
ส่งปุ๋ยให้โจทก์ไม่ครบจำนวนตามที่โจทก์สั่งซื้อจำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบ ส่วนจำเลยที่
1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มิได้มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าขายปุ๋ยด้วย แต่การที่
จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ร่วมประกอบกิจการค้าปุ๋ยกับ
จำเลยที่ 3 แม้จะเป็นกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ก็ตาม จำเลยที่
1 ก็ได้รับประโยชน์ด้วยโดยการรับเงินค่าปุ๋ยมาจากโจทก์ เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ส่ง
ปุ๋ยให้โจทก์ไม่ครบตามราคาซึ่งจำเลยที่ 1 ได้รับไว้ จำเลยที่ 1 จึงไม่พ้นความรับผิดชอบที่
จะต้องคืนเงินค่าปุ๋ยที่เหลือให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อปุ๋ยจากจำเลยทั้งสาม 2 ครั้งได้ชำระเงินให้เสร็จแล้ว แต่จำเลยทั้งสามส่งปุ๋ยให้ไม่ครบตามสั่งและส่งผิดประเภท เป็นเหตุให้เงินยังเหลืออยู่ จำนวน 122,700 บาท โจทก์ติดต่อทวงถามให้จำเลยทั้งสามส่งปุ๋ยแก่โจทก์ครบ จำนวนหรือมิฉะนั้นให้คืนเงิน แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสาม ร่วมกันใช้เงินคืนแก่โจทก์จำนวน 122,700 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าปุ๋ย และไม่ ต้องรับผิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ แต่ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในอีกคดี หนึ่งยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 3 เป็นบุคคล ล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2529 โจทก์จึงขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ศาล ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันใช้เงินคืนแก่โจทก์ จำนวน 122,700 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน จำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 3 ไม่จัดส่งปุ๋ยให้โจทก์ตามจำนวนและราคาตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและจำเลยที่ 1

ที่ 2 จะต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีนายไพศาลหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์มาเบิกความว่า ได้ติดต่อค้าขายกับจำเลยทั้งสามมานานแล้วโดยจำเลยที่ 3 จะแจ้งจำนวนปุ๋ยและราคาที่จะซื้อขายกันให้นายไพศาลทราบก่อน และนายไพศาลก็จะจัดส่งเงินให้จำเลยที่ 3 โดยโอนผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ในครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อจำเลยที่ 3 ได้แจ้งมายังนายไพศาลแล้ว นายไพศาลก็โอนเงินและออกตั๋วแลกเงินเพื่อชำระค่าปุ๋ยให้จำเลยที่ 1 รับไปแล้วตามเอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.4 แต่จำเลยที่ 3 ส่งปุ๋ยให้โจทก์ขาดจำนวนไม่ครบตามที่ตกลงซื้อขายกันโดยปุ๋ยสูตร 16-20-0 และสูตร 15-15-15 ขาดจำนวนรวม 24 ตัน เป็นเงิน 122,700 บาท ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 อ้างว่าจำเลยที่ 3 ได้ส่งปุ๋ยให้โจทก์ครบถ้วนแล้วก็โดยอาศัยเอกสารหมายเลข ล.1 และ ล.4 ประกอบคำเบิกความของจำเลยที่ 3 และนายประกิจ พัวพรสวรรค์ พยานจำเลย แต่เมื่อได้ตรวจพิเคราะห์คำเบิกความและเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นพยานหลักฐานฝ่ายจำเลยแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 3 เบิกความว่าเมื่อได้จัดซื้อปุ๋ยจากกลุ่มเกษตรกรได้เรียบร้อยแล้วก็ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงชนสง ซึ่งมีนายประกิจเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจัดส่งให้โจทก์ซึ่งนายประกิจก็ส่งให้โจทก์แล้วเป็นจำนวน 79 ตัน มากกว่าจำนวนที่โจทก์สั่งซื้อเสียอีก แต่นายประกิจกลับเบิกความสับสนเอาแน่นอนไม่ได้ว่าปุ๋ยจำนวนไหนรับจากที่ใดและส่งให้โจทก์เมื่อไร ในเมื่อการส่งปุ๋ยให้โจทก์ตามที่มีปรากฏในเอกสารหมายเลข ล.4 นั้น นอกจากปุ๋ยที่รับจากจำเลยที่ 3 ไปส่งให้โจทก์แล้ว ยังมีปุ๋ยซึ่งรับจากร้านค้าอื่นและรับจากโจทก์อันเป็นปุ๋ยของโจทก์เองไปส่งให้โจทก์อีกด้วยเอกสารหมายเลข ล.4 เป็นบันทึกส่วนตัวที่นายประกิจทำขึ้นเองซึ่งมีผู้บันทึกหลายคนทั้งไม่มีระบุถึงต้นทางที่รับปุ๋ยไปส่งด้วยนายประกิจเองก็จำไม่ได้ การส่งให้โจทก์บางครั้งก็ไม่มีใบกำกับสินค้าเช่นสำเนาเอกสารหมายเลข ล.1 ซึ่งสำหรับเอกสารหมายเลข ล.1 มิได้เป็นต้นฉบับและไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองความถูกต้องต้นฉบับจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่ปรากฏ จำเลยอาจขอคำสั่งศาลให้เรียกต้นฉบับมาได้ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ไม่กระทำ โจทก์ก็ปฏิเสธกรณีจึงไม่อาจรับฟังเป็น

พยานเอกสารได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 จำเลยที่ 1 ที่ 2 นำสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ส่งปุ๋ยให้โจทก์ครบถ้วนตามราคาค่าปุ๋ยซึ่งโจทก์ได้ชำระราคาไว้ที่จำเลยที่ 1 แล้ว คดีจึงฟังว่าจำนวนปุ๋ยราคา 122,700 บาทจำเลยที่ 3 ยังมีได้ส่งให้โจทก์ ปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบเงินราคาปุ๋ยจำนวนดังกล่าวให้โจทก์หรือไม่นั้นเห็นว่า สำหรับจำเลยที่ 2 คดีปรากฏว่าเมื่อจดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรจำเลยที่ 3 ตลอดมา แม้ในระยะแรกที่จำเลยที่ 2 เป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยพักอาศัยอยู่ยังที่ทำการสำนักงานจำเลยที่ 1 เอง หรือในระยะหลังเมื่อจำเลยที่ 2 จบการศึกษาแล้วก็ตาม โดยเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อส่งจ่ายเช็คของจำเลยที่ 1 ในการดำเนินกิจการของจำเลยที่ 1 ได้ตามเอกสารหมาย จ.11 อันเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 กับที่ 3 ร่วมกันแสดงออกต่อโจทก์และบุคคลทั่วไปว่าได้ร่วมกันประกอบกิจการค้าปุ๋ยจึงแสดงว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันประกอบกิจการ เมื่อจำเลยที่ 3 ส่งปุ๋ยให้โจทก์ไม่ครบจำนวนตามที่โจทก์สั่งซื้อ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบ ส่วนจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่นั้นโดยที่จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย จ.2 (ล.3) ว่า ทำการขนส่งทางบกสิ่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออก เป็นนายหน้าตัวแทนและตัวแทนค้าต่าง มิได้มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าขายปุ๋ยด้วย แต่การที่จำเลยที่ 2 ได้ร่วมประกอบกิจการค้าปุ๋ยกับจำเลยที่ 3 ดังข้อวินิจฉัยข้างต้นแม้จะเป็นกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ก็ได้รับประโยชน์ด้วยโดยการรับเงินค่าปุ๋ยมาจากโจทก์ เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ส่งปุ๋ยให้โจทก์ไม่ครบตามราคาซึ่งจำเลยที่ 1 ได้รับไว้จำเลยที่ 1 จึงไม่พ้นความรับผิดชอบที่จะต้องคืนเงินค่าปุ๋ยที่เหลือให้โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ส่งปุ๋ยครบถ้วนแล้วและพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เสมอ อินทศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสัจจดา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การต่อสู้คดีของนิติบุคคลเพื่อมิให้ตนต้องผูกพันหรือรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ หรือต่อนิติกรรมสัญญาที่ได้กระทำลงไป นอกจากจะต่อสู้ในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอื่น ๆ แล้ว มักจะให้การต่อสู้ไว้อีกข้อหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งว่ากิจการของตนไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่น คดีตามหัวข้อหมายเหตุนี้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้การว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าปุ๋ย เพียงแต่ประกอบกิจการขนส่งทางบกภายในประเทศเท่านั้น จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ดังนั้น ทางปฏิบัติจึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีการวินิจฉัยอยู่เสมอ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าถ้าเป็นการกระทำนอกขอบวัตถุประสงค์แล้วย่อมไม่ผูกพันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3388/2531 การซื้อลดเช็คกับการให้กู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมคนละประเภทกัน มีกฎหมายรองรับในเรื่องรูปแบบและผลประโยชน์ ผิดแผกแตกต่างกัน ดังนั้น การซื้อลดเช็คจึงไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินของบริษัทโจทก์ เมื่อโจทก์ได้เช็คมาโดยการประกอบกิจการนอกวัตถุประสงค์จึงไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ ส่วนกรณีที่แม้เป็นการกระทำนอกขอบวัตถุประสงค์แต่เมื่อนิติบุคคลนั้นยอมรับเอาประโยชน์หรือเข้าผูกพันในการทำนิติกรรมสัญญานั้น ดังนี้ ย่อมผูกพันตามนั้น ไม่อาจอ้างว่าเป็นการกระทำนอกขอบวัตถุประสงค์เพื่อไม่ผูกพันตนหรือไม่มีอำนาจกระทำหาได้ไม่ เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3712/2535 แม้

สินค้าที่โจทก์ขายให้จำเลยจะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของโจทก์ แต่เมื่อจำเลยยอมทำสัญญาซื้อขายและรับสินค้าไปจากโจทก์แล้ว จำเลยต้องชำระราคา ตัวอย่างคดีตามหัวข้อหมายเหตุนี้ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดและจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการให้การต่อสู้คดีว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขาย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้รวมประกอบกิจการค้าขายกับจำเลยที่ 3 ซึ่งทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์โดยการรับเงินค่าขายจากโจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมไม่อาจอ้างเหตุว่าจำเลยที่ 1 มิได้มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าขายเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ได้ เห็นว่าแนวคิดของศาลในการวินิจฉัยโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปว่าแม้การกระทำนั้นนอกขอบวัตถุประสงค์ แต่เมื่อมีการยอมผูกพันหรือรับเอาประโยชน์ก็ชอบที่จะต้องรับผิดชอบหรือผูกพันตามนั้น ซึ่งนับว่ามีเหตุผลและเป็นธรรมมิฉะนั้นแล้วก็คงมีการอ้างเหตุนี้เพื่อไม่ต้องผูกพันหรือไม่ต้องรับผิดชอบทั้งนี้ตนเองได้รับประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีหลักการทั่วไปแห่งอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66 ที่ตรวจชำระใหม่ย่อมเป็นหลักเบื้องต้นที่จะต้องพิจารณาเป็นลำดับแรกเสียก่อนว่านิติบุคคลนั้นมีสิทธิหน้าที่แค่ไหนเพียงใดตามนัยบทบัญญัติดังกล่าวที่ว่า "นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแห่งอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง" พล
ประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา